Sau khi xét hỏi, đại diện VKSND tỉnh C vẫn giữ nguyên quyết định truy tố.

Câu hỏi 8 (1,5 điểm): Anh (chị) hãy trình bày những luận điểm chính để bào chữa cho Đặng Bá Hùng.

Tình tiết bổ sung

Tại bản án sơ thẩm, TAND tỉnh C đã xử phạt Đặng Bá Hùng 7 năm tù, Phạm Văn Hiếu 7 năm tù về tội cướp tài sản theo điểm a khoản 2 Điều 133 BLHS.

Câu hỏi 9 (1 điểm): Anh (chị) hãy giúp Hùng làm đơn kháng cáo.

Tình tiết bổ sung

Hội đồng xét xử phúc thẩm giữ nguyên bản án sơ thẩm. Sau phiên tòa phúc thẩm, Hùng bị tái phát bệnh hen suyễn, sức khỏe rất yếu. Gia đình Hùng muốn nhờ luật sư đề nghi Tòa án cho bị cáo được hoãn chấp hành hình phạt.

Câu hỏi 10 (1 điểm): Anh (chị) có chấp nhận yêu cầu của gia đình Hùng hay không? Tại sao?

1/ Những thủ tục cần thiết để tham gia bào chữa cho Hùng

- đơn yêu cầu luật sư bào chữa
- hợp đồng dịch vụ pháp lý
- giấy giới thiệu của VPLS
- chứng chỉ hành nghề luật sư

2/ chú ý một số vấn đề sau:

Khi Mạnh đâm xe vào xe Hùng và Hiếu thì Mạnh có xin lỗi không.

Hùng đánh mạnh ntn

Ai là người lấy xe của Mạnh

3/ đề xuất với cqđt

Xin cho Hùng được tại ngoại vì xét hành vi của Hùng là chưa tới mức phải áp dụng biện pháp ngăn chặn.

4/ Yêu cầu điều tra bổ sung vì lời khai của các bị can và bị hại đã hoàn toàn thay đổi so với lời khai ban đầu. Làm rõ nguyên nhân nào bị hại đâm xe vào xe của bị can vì thực tế xe của bị can đang dắt bộ đị trong lề.

Điều tra nguyên nhân Hiếu dắt xe của anh Mạnh.

5/ Hướng bào chữa cho Hùng

- Không có tội, vì 2 bên có tranh chấp cãi nhau khi va chạm, Mạnh và Hùng đều xông vào đánh nhau. Hùng cũng bị thương tích.
- Hiếu tự ý lấy xe của Mạnh mà không có sự thoả thuận gì với Hùng, hơn nữa Hùng cũng chưa nhận khoản lợi nào từ việ Hiếu lấy xe Mạnh.

6/ lập kế hoạch xét hỏi:

@ Hỏi Hùng:

Lúc xảy ra va chạm xe của Hùng và Hiếu đang dắt bộ hay chạy.